

정 관

(재)한국인프라기술연구원

제1장 총칙

제1조(명칭) 이 법인은 “재단법인 한국인프라기술연구원”(Korea Institute of Social Infrastructure(KISI), 이하 “재단”이라 한다)이라 한다.

제2조(목적) 이 법인은 사회기반시설을 위한 건설기술을 연구·개발·실용화하여 기존 건설산업의 본질을 혁신하고, 생산성 향상과 안정성 강화를 통해 건설산업의 경쟁력 제고와 기술 및 산업 혁신을 도모하여 우리나라 건설산업의 지속 성장에 이바지하고, 나아가 국가 경쟁력 확보와 경제 사회 발전에 공헌함과 동시에 스마트 건설 전문인력양성 및 지원을 목적으로 한다.

제3조(사무소의 소재지) 법인의 주사무소는 ○○시(도) ○○구(군) ○○로 ○○길 ○○호에 둔다.

제4조(사업) ① 법인은 제2조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 사업을 수행한다.

1. 신기술·신공법을 개발하고, ICT 기술을 활용한 지능형 엔지니어링 S/W 연구 개발
2. 실용화가 가능한 “제조형 건설업”으로 전환하기 위한 연구 개발
3. 디지털 전환 실현을 위하여 건설사업 전 과정을 하나로 통합하는 건설기술 연구 개발
4. 제4차 산업과 스마트 건설기술 국산화를 위한 연구 개발
5. 국내외 인프라기술 분석 및 도입과 산업간 융·복합을 위한 연구 개발
6. 스마트 건설기술 인증제 시행을 위한 운영기관 및 인증기관 업무 대행
7. 건설기술자를 대상으로 스마트 건설기술 양성과 자질향상을 위한 교육·훈련
8. 엔지니어링 관련 중소기업에 제4차 산업기술과 스마트 건설기술 육성에 대한 교육·훈련 지원
9. 대학·연구소·기업을 대상으로 스마트 건설기술 교육·훈련
10. 스마트 건설기술 활성화를 위한 홍보 및 교육 활동
11. 기타 엔지니어링 기술 향상과 관련한 교육사업 전반
12. 위 사업과 관련하여 국가 또는 지방자치단체, 공공기관 등이 위탁하는 사업

② 법인은 제4조 목적사업의 경비를 충당하기 위하여 수익사업을 할 수 있다.

1. 연구 성과물에 대한 판매 사업
2. 정부와 지방자치단체 또는 공공부문에서 발주하는 엔지니어링 사업과 관련된 설계용역
3. 정부 또는 공공부문에서 발주하는 제4차 산업과 관련된 국가 R&D 사업 또는 용역
4. 민간 부문에서 발주하는 설계 및 시공과 관련된 용역 및 컨설팅
5. 스마트 건설기술 전반에 대한 용역 및 컨설팅
6. 제4차 산업과 스마트 건설기술 활성화와 도입·확대를 위한 건설기술인 교육·훈련 사업
7. 그 외 목적사업을 수행하는 데 필요한 경비 조달을 위해 그 본질에 반하지 아니하는 범위 안에서 이사회의 승인을 받은 수익사업
8. 인프라기술 활성화와 관련한 교육 활동 전반

제5조(무상의 원칙) 법인은 목적사업으로 제공하는 이익을 원칙적으로 무상으로 한다. 다만 그 실비를 수혜자에게 부담시키는 수익사업에 대해서는 이사회의 심의·의결을 거친다.

제6조(수혜평등의 원칙) 법인의 목적사업으로 제공하는 이익은 특히 그 목적을 한정된 경우를 제외하고는 수혜자의 출생지, 출신학교, 직업, 성별, 연령 기타 사회적 신분에 의하여 부당하게 차별되어서는 아니 된다.

제2장 재산 및 회계

제7조(재산의 구분) ① 법인의 재산은 기본재산과 보통재산으로 구분하여 관리한다.

② 기본재산은 법인의 목적사업 수행에 관계되는 부동산 또는 동산으로서 설립 당시 출연된 재산과 이사회에서 기본재산으로 정한 재산으로 하며, 그 목록과 평가액은 “별지1”과 같다.

③ 보통재산은 기본재산 이외의 재산으로 한다.

제8조(재산의 관리)

① 법인의 기본재산을 매도·증여·교환·임대 또는 용도를 변경하거나 담보로 제공하거나 의무 부담, 권리의 포기를 하고자 할 때는 이사회에서 **재적 이사 3분의 2 이상의 의결**을 거쳐야 한다.

② 기본재산의 변경에 관해서는 정관변경에 관한 규정을 준용한다.

제9조(재원) 법인은 기본재산 및 보통재산에서 발생한 과실과 수익사업에 의한 수익금, 후원금, 찬조금, 기부금, 기타의 수입을 재원으로 한다.

제10조(회계연도) 법인의 회계연도는 정부의 회계연도에 따른다.

제11조(예산 및 결산) ① 법인은 매 회계연도 개시 1월 전에 다음 회계연도에 실시할 사업계획 및 수지예산에 관한 서류를 작성하여 이사회 의결을 거쳐야 하며 추가경정에 관한 사항 또한 같다.

② 법인은 사업실적 및 결산보고서를 매 회계연도 종료 후 2월 이내에 감사의 감사를 받아 이사회 의결을 거쳐야 한다.

제12조(사업계획 및 사업실적 등의 보고) 법인은 제11조에 따른 다음 각호의 서류를 회계연도 종료 후 2월 이내에 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

1. 다음 사업연도의 사업계획 및 수지예산서
2. 해당 사업연도의 사업실적 및 수지결산서
3. 해당 사업연도 말 현재의 재산목
4. 해당 사업연도 감사 결과 보고서

제13조(세계잉여금) 법인의 매 회계연도 결산잉여금은 차입금 상환 또는 다음 회계연도에 이월 사용하는 것을 제외하고는 이를 기본재산에 편입하거나 이사회 의결을 거쳐 법인의 목적사업에 사용한다.

제14조(임원의 보수) 법인은 임원에 대해서 보수를 지급하지 아니한다. 다만 업무 수행에 필요한 실비를 지급할 수 있다.

제3장 임원

제15조(임원의 종류와 정수) 법인은 다음의 임원을 둔다.

1. 이사장 1인
2. **이사 1인 또는 5인**
3. **감사 1인 또는 2인**

제16조(임원의 임기) ① **이사의 임기는 3년, 감사의 임기는 2년**으로 하며 연임할 수 있다.

② 보선 임원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

③ 임원은 임기 만료 후라도 후임자가 취임할 때까지는 임원으로 직무를 수행한다.

제17조(임원의 선임) ① 임원은 임기 만료 1월 전에 이사회에서 선임한다.

② 이사장은 재적 이사 과반수의 찬성을 얻어 선출하고, 상임이사는 이사장이 이사 중에서 임명 하되 이사회 참석 이사 과반수의 찬성을 얻어 선임하며, 각각 임기는 이사로서의 재임 기간으로 한다.

③ 임원 중 결원이 발생한 경우에는 그 결원이 발생한 날부터 2월 이내에 이사회에서 후임자를 선임하여야 한다.

④ 임원 선출이 있을 때에는 임원 선출이 있는 날로부터 3주 이내에 관할법원에 등기를 필한 후 주무관청에 통보하여야 한다.

제18조(임원의 결격사유) ① 다음 각호의 1에 해당하는 자는 법인의 임원이 될 수 없다.

1. 미성년자

2. 피성년후견인 또는 피한정후견인

3. 파산자로서 복권되지 아니한 자

4. 금고 이상의 형을 받고 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년이 경과하지 아니한 자

제19조(임원의 직무) ① 이사장은 이 법인을 대표하고 법인의 업무를 통할하며 이사회의 의장이 된다.

② 상임이사는 이사로서의 직무 이외에 이사장을 보좌하며 이사회 또는 이사장으로부터 수임된 수관업무를 상근하며 집행한다.

③ 이사는 이사회에 출석하여 법인의 업무에 관한 사항을 의결하며 이사회 또는 이사장으로부터 위임받은 사항을 처리한다.

④ 감사는 다음의 직무를 행한다.

1. 법인의 재산 상황을 감사하는 일

2. 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일

3. 제1호 및 제2호의 감사 결과 부정 또는 부당한 점이 있음을 발견한 때에는 이사회에 그 시정을 요구하고 소속관청의 장에게 보고하는 일

4. 제3호의 시정 요구 및 보고를 하기 위하여 필요한 때에는 이사회의 소집을 요구하는 일

5. 그밖에 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항에 대하여 이사회에 참석하여 의견을 진술하는 일

제20조(임원의 해임) 임원이 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 한 때에는 재적 이사 3분의 2 이상의 찬성으로 해임할 수 있다.

1. 법인의 목적에 위배되는 행위

2. 임원 간의 분쟁·회계부정 또는 현저한 부당행위

3. 법인의 업무를 방해하는 행위

4. 법인의 명예나 위신을 손상하거나 품위를 훼손하는 행위

5. 민법 및 국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙에 의한 감독상의 명령을 정당한 이유 없이 이행하지 아니한 때

제21조(이사장의 직무대행) ① 이사장이 사고가 있을 때에는 이사장이 지명하는 이사가 이사장의 직무를 대행한다.

② 이사장이 궐위되었을 때에는 이사 중에서 연장자순으로 이사장의 직무를 대행한다.

③ 제2항의 규정에 따라 이사장의 직무를 대행하는 이사는 지체없이 이사장 선임 절차를 밟아야 한다.

제4장 이사회

제22조(이사의 구성) 법인의 최고의결기관으로 이사회를 두며 이사장과 이사로 구성한다.

제23조(이사의 소집) ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분하며, 이사장이 이를 소집한다.

② 정기이사회는 매 회계연도 개시 1월 전까지 소집하며, 임시이사회는 이사장이 필요하다고 인정할 때 또는 **재적 이사 3분의 1 이상**의 서면요청이 있을 때와 감사의 연서에 의한 요청이 있을 때에 소집한다.

③ 이사의 소집은 이사장이 회의 안건·일시·장소 등을 명기하여 회의 개시 7일 전까지 문서로 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 다만 긴급을 요하는 경우와 이사 전원이 찬성할 때에는 서면이 아닌 기타 다른 방법으로 통지할 수 있다.

④ 이사장은 **재적 이사 3분의 1 이상**이 회의안건을 명시하여 소집을 요구한 때와 감사가 연서로 소집을 요구한 때로부터 20일 이내에 이사회를 소집하여야 한다.

제24조(이사의 의결사항) 이사회는 다음 각호의 사항을 심의·의결한다.

1. 정관의 변경에 관한 사항
2. 법인의 제반 규정의 제정 및 개정에 관한 사항
3. 법인의 해산 및 잔여재산의 처분에 관한 사항
4. 임원 선출 및 사업부서의 책임자 임명·해임에 관한 사항
5. 사업계획 수립 및 예산·결산에 관한 사항
6. 재단이 설립한 시설장의 임명 및 시설 운영에 관한 사항
7. 수익사업에 관한 사항
8. 분사무소 또는 지부의 설치·운영 폐지 등에 관한 사항
9. 기타 법령이나 재단의 정관 또는 규정에 따라 이사의 권한에 속하는 사항

제25조(이사의 결 제척사유) 임원이 다음 각호의 1에 해당하는 때에는 그 의결에 참여하지 못한다.

1. 임원의 선출 및 해임에 있어 자신에 관한 사항을 의결할 때
2. 금전 및 재산의 수수 또는 소송 등에 관련되는 사항으로 자신과 법인의 이해가 상반될 때

제26조(이사의 개의와 정족수) 이사회는 이 정관에 별도로 규정한 경우를 제외하고는 재적 이사 과반수의 출석으로 개의하고 출석 이사 과반수의 찬성으로 의결한다.

제27조(이사의 회의록) ① 이사의 의사에 관해서는 회의록을 작성하여야 한다.

② 회의록에는 의사의 경과, 요령 및 결과를 기재하고, 의장과 참석 이사가 기명날인하여야 한다.

③ 이사장은 회의록을 법인의 주된 사무소에 비치하여야 한다.

제5장 사무국

- 제28조(사무국)** ① 법인의 실천 전반에 걸친 집행업무 및 사무를 처리하기 위하여 사무국을 둔다.
② 사무국에는 사무국장 1인과 기타 필요한 직원을 두며, 사무국장은 이사회 의 결의 를 얻어 이사장이 임명한다.
③ 사무국의 직제 및 운영, 직원의 임용 및 보수 등에 관한 사항은 별도 규정으로 정한다.

제6장 수익사업

- 제29조(수익사업)** ① 법인은 제2조의 목적과 제4조의 사업목적 을 달성하기 위하여 필요한 때에는 이사회 의 결의 를 거쳐 그 본질에 반하지 않는 범위 내에서 수익사업을 할 수 있다.
② 제1항의 수익사업을 경영하기 위하여 이사장은 이사회 의 결의 를 거쳐 수익사업 부서의 사업 종류별로 관리자 또는 책임자를 임명한다.
③ 수익사업은 목적사업과 분리하여 운영한다.

제30조(수익사업의 기금 관리) 수익사업에 의한 이익금은 재단의 목적사업에 충당하거나 이사회 의 결의 에 따라 특정한 기금으로 적립해야 하고 기타 다른 용도로 사용할 수 없다.

제7장 보칙

제31조(정관변경) 법인이 정관을 변경하고자 할 때에는 재적 이사 3분의 2 이상의 결의 를 거쳐 주무관청의 허가를 받아야 한다.

제32조(해산) 법인이 해산하고자 할 때에는 재적 이사 3분의 2 이상의 결의 를 거쳐 주무관청에 해산신고를 하여야 한다.

제33조(잔여재산의 처리) 법인이 해산된 때의 잔여재산은 이사회 의 결의 를 거쳐 주무관청의 허가를 얻어 유사법인에 기증하거나 국가 또는 지방자치단체에 귀속한다.

제34조(청산종결의 신고) 청산인은 법인의 청산을 종결한 때에는 민법 제94조의 규정에 따라 그 취지를 등기하고 청산종결 신고서를 주무관청에 제출한다.

제35조(운영규정) 이 정관 시행에 관하여 필요한 사항은 이사회 의 결의 를 거쳐 별도의 규정으로 정한다.

제36조(준용규정) 이 정관에 규정되지 아니한 사항은 민법 중 재단법인에 관한 규정, 국토교통부 및 그 소속청 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙을 준용한다.

제37조(지적재산권 등의 귀속) 연구원의 직원이 그 직무수행 또는 직무수행과 관련하여 이룩한 지식재산권은 별도 계약에 의한 경우를 제외하고는 연구원의 재산으로 한다. 다만, 해당 직원에 대한 보상에 관해서는 이사장이 따로 규정한다.

부칙

- 제1조(시행일) 이 정관은 주무관청의 허가를 받는 날부터 시행된다.
- 제2조(경과조치) 법인의 설립 이전에 추진위원회에서 행한 일은 본 정관에 의하여 행한 것으로 본다.
- 제3조(설립자의 기명날인) 법인을 설립하기 위하여 이 정관을 작성하고 다음과 같이 설립자 전원이 기명날인한다.

2026년 00월 00일

발기인 명단

구분	성명	생년월일	주소	약력	기명날인
1	○○○				
2	법인명				
3	법인명				

<별지1>

재산목록

구분	소재지	규 모	평가가액	출연자	비 고
현금				법인명	
주식				○○○	

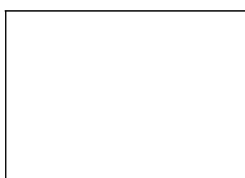
☐ 기본재산의 목록을 정한다.

- 기본재산의 과실과 회비만으로 목적사업을 원활하게 수행할 수 있는지 여부를 검토하여야 함
 - 연간 사업계획 및 예산 총규모와 대비
- 기본재산은 부동산*, 금전 및 담보권이 확보된 금전채권**으로 함
 - 부동산은 감정평가법인이 작성한 감정평가서 상의 감정평가금액 중 부동산등기부상 담보권 설정액을 공제한 금액을 기준으로 함
 - 전세보증금의 경우 부동산 등기부상 선순위 담보권 설정액을 공제한 금액을 기준으로 함
 - 기본재산의 연간 수익발생시기 및 수익방법 등을 구체적으로 표시
- 출연재산이 법인설립 등기와 동시에 즉시 법인으로 이전 가능한지 여부와 그 밖의 문제가 없는지 등 검토
 - 기본재산의 연간 수익발생시기 및 수익방법 등을 구체적으로 표시

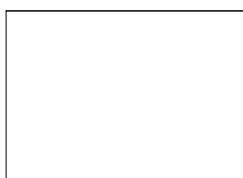
[붙임 1]

법인이 사용할 인장

1)직인



2)대표이사의 인



3)계인

